

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางสาวลัดดา ชัยศิริไมตรีกุล กับพวก
โจทก์
คำสั่งคำร้องที่ 915 - 918/2530
นายอุดม วิชาภัย กับพวก จำเลย
นายอุดม วิชาภัย ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง
นางศิรินันท์ วิชาภัย ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสี่สำนวนแถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 85)

คดีสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกัน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน
โดยเรียกโจทก์ทั้งสองในสำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 2 เรียกโจทก์ในสำนวนที่
สองว่า โจทก์ที่ 3 เรียกโจทก์ในสำนวนที่สามว่า โจทก์ที่ 4 และเรียกโจทก์ทั้งสองใน
สำนวนที่สี่ว่า โจทก์ที่ 5 โจทก์ที่ 6 ตามลำดับ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนให้โจทก์ที่ 1 และโจทก์
ที่ 2 มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแถวเลขที่ 3037/9 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร ให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนให้โจทก์ที่ 3 มีชื่อเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินแถวเลขที่ 3033,3033/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร ให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนให้โจทก์ที่ 4 มีชื่อเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินแถวเลขที่ 3033/3 แขวงบางจากเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ให้

จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนให้โจทก์ที่ 6 มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเลขที่ 3033/2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการโอน หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 79,78)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 69)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้ทุเลาการบังคับ แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินเลขที่พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

พิเคราะห์แล้ว ให้ทุเลาการบังคับ แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินเลขที่พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(ฉัตรพันธุ์ รัตมิตต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ